

0000342-49.2013.8.26.0424

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Comarca: Pariqueira-Açu

Foro: Foro de Pariqueira-Açu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 16/2013 - Delegacia de Polícia de Pariqueira-Açu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sergio de Jesus da Cruz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública, movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso Inquérito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pariqueira-Açu

Foro de Pariqueira-Açu

Vara Única

Av. Dr. Fernando Costa, 215, Pariqueira-Açu-SP - cep 11930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000342-49.2013.8.26.0424 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000342-49.2013.8.26.0424

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 16/2013 - Delegacia de Polícia de Pariqueira-Açu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sergio de Jesus da Cruz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública, movida pelo Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso Inquérito Policial, em face do réu SÉRGIO DE JESUS DA CRUZ, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 157, §2º, I, II e V do CP, por duas vezes e artigo 15, caput, da Lei 10826/03, todos na forma do artigo 69 do CP.

Consta na denúncia que o réu) no dia 24 de outubro de 2012, por volta de 18h, na Rua Olegário Machado, 22, Vila São João, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade, subtraiu, para si, R\$150,00, em prejuízo do Mercado União, conforme documento de fls. 05. b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade, subtraiu, para si, folhas de cheques, documentos pessoais, cartões

bancários, um aparelho de telefonia celular, um cordão de ouro, R\$200,00 e U\$100,00, em prejuízo de Sebastião Nunes Ciqueira, conforme documentos de fls. 05 e 24. c) nas mesmas circunstâncias de local, minutos após, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, disparou arma de fogo em via pública

Recebida a denúncia, o Réu foi citado e intimado, apresentando resposta à acusação por meio de Defensor nomeado.

Durante a instrução do processo as vítimas e testemunhas não foram localizadas. O réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio no interrogatório.

Em suas alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereream a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Passo a fundamentar e a decidir.

O réu foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado, por duas vezes, em concurso material com o crime de disparo de arma de fogo.

Para a caracterização da infração penal e a imposição de um decreto condenatório é necessário demonstrar de forma cabal a materialidade e a autoria de um fato típico e antijurídico.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório coligido, em cotejo com o que se produziu em sede policial, deixa dúvidas quanto à prática do crime.

Os fatos narrados na denúncia e relatados no inquérito não foram corroborados pela prova oral, uma vez que as vítimas e testemunhas não foram encontradas e, portanto, não foram ouvidas.

O artigo 155 do CPP dispõe que: "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Depreende-se que a condenação não pode embasar apenas nos elementos de investigação, sem que sejam confirmados mediante as provas produzidas na instrução. Verifica-se que não subsídio probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de indicar de forma coerente, precisa e livre de dúvidas que realmente o réu praticou as infrações penais narradas na denúncia.

Diante de um cenário duvidoso, tal qual se mostra nos autos, a presunção de inocência deve imperar, de modo a impedir que o acusado venha a ser condenado por fatos não comprovados de forma suficiente.

Portanto, havendo apenas indícios e suspeitas sobre a ocorrência dos crimes previstos e descritos na denúncia, está-se diante de cenário duvidoso, sendo de rigor absolvição do Réu, com base no art. 386, VII, CPP.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia, para absolver o Réu SÉRGIO DE JESUS DA CRUZ, pelos fatos narrados na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se certidão de honorários e o que se fizer necessário.

Publicada em audiência, as partes manifestaram que não vão recorrer, razão pela qual dou por transitada em julgado.

Pariquera-Acu, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA